

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5603/2544

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน

ผู้ร้อง

ผู้ร้องคัดค้าน

ผู้ร้อง

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับ  
พวก

ผู้ร้อง

ลูกหนี้

ผู้ร้อง

บริษัท อัลฟาเทค อิเล็กทรอนิกส์

(มหาชน

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 171, มาตรา 769 (2)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 6

การจำหน่ายเครื่องจักรโดยคู่สัญญาจำหน่ายตกลงให้ ช. กรรมการของลูกหนี้เป็นผู้รักษาทรัพย์สินจำหน่ายและลูกหนี้เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินจำหน่ายในการประกอบธุรกิจของตนมาโดยตลอด ซึ่งเครื่องจักรนั้นผู้จำหน่ายสั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อผลิตสินค้าออกจำหน่ายสร้างรายได้และนำเงินชำระคืนแก่ผู้รับจำหน่ายการจำหน่ายเครื่องจักรจึงเป็นหนทางที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการทำจำนอง แสดงให้เห็นถึงเจตนาของลูกหนี้ที่ต้องการใช้เครื่องจักรนำมาผลิตสินค้าเพื่อประโยชน์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว แม้ว่าสัญญาจำหน่ายจะมีข้อตกลงว่า แม้ผู้จำหน่ายจะได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเครื่องจักรที่จำหน่ายก็ไม่ถือว่าเครื่องจักรกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จำหน่ายก็ตามก็เป็นการเขียนสัญญาไว้เพื่อเลี่ยงกฎหมาย ซึ่งในการตีความการแสดง

เจตนาให้เพ่งเล็งถึงเจตนาที่แท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรตาม  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 171 เมื่อเจตนาที่แท้จริงของลูกหนี้  
ต้องการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรอันเป็นทรัพย์สินที่จำนำ การที่ผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่ง  
เป็นผู้รับจำนำเครื่องจักรยอมให้ลูกหนี้เข้าใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินจำนำ ย่อม  
เป็นการยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำตามประมวล  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 769(2) แล้ว สิทธิจำนำของผู้คัดค้านที่ 1 จึงระงับ  
สิ้นไปผู้คัดค้านที่ 1 ไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้อย่างเจ้าหนี้มีประกันตามสัญญาจำนำ  
เครื่องจักรตามกฎหมายล้มละลาย

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลแพ่งมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้งบริษัทไพรัช  
วอเตอร์เฮาส์ คอร์ปอเรท รีสตรัคเจอร์ริงจำกัด เป็นผู้ทำแผนของลูกหนี้เมื่อวันที่ 4  
มิถุนายน 2541 ต่อมาศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งตั้งบริษัทไพรัชวอเตอร์เฮาส์ กรุ๊ปเปอร์  
สเอฟเอเอส จำกัด เป็นผู้ทำแผนคนใหม่ของลูกหนี้ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านที่ 2 มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าหนี้  
รายที่ 116 ได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในมูลหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี  
สัญญากู้เงิน ตัวสัญญาใช้เงินสัญญากู้เงินสกุลเงินตราต่างประเทศ สัญญารับชำระหนี้  
สัญญารับมอบสินค้าเชื่อ โดยให้ได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันตามสัญญา  
จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 1074 และ 1169 ตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 สัญญา  
จำนองเครื่องจักรลงวันที่ 24 กันยายน 2536 รวม 235 เครื่อง และสัญญาจำนำ  
เครื่องจักรลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 ภายในวงเงินและดอกเบี้ยตามสัญญาก่อน

เป็นเงินทั้งสิ้น 4,220,039,187.90 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราสูงสุดตามประกาศของ  
ธนาคารแห่งประเทศไทยจากต้นเงิน 3,418,860.40 บาท (มูลหนี้อันดับ 1) จากต้น  
เงิน 1,326,140,000 บาท (มูลหนี้อันดับ 4) จากต้นเงิน 1,300,000,000 บาท และ  
32,495,094.72 บาท (มูลหนี้อันดับ 5) จากต้นเงิน 210,362,620.88 บาท (มูลหนี้  
อันดับ 6.2) ดอกเบี้ยตามสัญญาจากต้นเงิน 99,999,994 บาท (มูลหนี้อันดับ 2)  
ดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญาจากต้นเงิน 10,821,570.74 บาท (มูลหนี้อันดับ  
3) ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10.25 ต่อปี จากต้นเงิน 58,834,574.97 บาท และ  
577,728,266.78 บาท (มูลหนี้อันดับ 6.1 และ 6.3) นับแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2541  
(วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ) จนกว่าจะได้รับชำระเสร็จจากลูกหนี้ ผู้ร้อง  
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายที่ 156 เป็นผู้มีส่วนได้เสียขอคัดค้านคำสั่งของผู้คัดค้านที่ 2 ที่ให้ผู้  
คัดค้านที่ 1 ได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันตามสัญญาจำนำเครื่องจักรลงวันที่  
19 กรกฎาคม 2538 ภายในวงเงินและดอกเบี้ยตามสัญญาดังกล่าวเนื่องจากองค์  
ประกอบสำคัญในการจำนำจะต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำเพื่อ  
เป็นประกันการชำระหนี้หรือตกลงกันให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน  
จำนำไว้ แต่เมื่อพิจารณาตามสัญญาจำนำเครื่องจักรลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538  
ระหว่างลูกหนี้ผู้จำนำกับผู้คัดค้านที่ 1 ผู้รับจำนำและสัญญาการรักษาทรัพย์สินจำนำลงวัน  
ที่ 19 กรกฎาคม 2538 ระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 ผู้รับจำนำกับนายชาญ อัสวโชค ผู้รักษา  
ทรัพย์สินจำนำ เห็นได้ว่า นายชาญซึ่งเป็นกรรมการลูกหนี้ถือเป็นตัวแทนของผู้จำนำ  
มิใช่เป็นการให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินจำนำ ทั้งเครื่องจักรอันเป็น  
ทรัพย์สินจำนำยังคงอยู่ในครอบครองของผู้จำนำและผู้จำนำเป็นผู้ใช้ประโยชน์จาก  
ทรัพย์สินจำนำในการประกอบธุรกิจของตนมาโดยตลอด แสดงว่าผู้รับจำนำยอมให้  
ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จำนำ จำนำย่อมระงับสิ้นไปตามประมวล  
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 769(2) ผู้คัดค้านที่ 1 จึงไม่ใช่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำและ  
ไม่ใช่เจ้าหนี้มีประกันในส่วนหลักประกันที่เป็นเครื่องจักรตามสัญญาจำนำ

เครื่องจักร ขอให้มียกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งผู้คัดค้านที่ 2 ในส่วนที่ให้ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับ  
ชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันตามสัญญาจำนำเครื่องจักรลงวันที่ 19 กรกฎาคม  
2538

ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำคัดค้านว่า ลูกหนี้กู้ยืมเงินจากผู้คัดค้านที่ 1 เพื่อซื้อ  
เครื่องจักรมาใช้ในการผลิตสินค้า โดยผู้คัดค้านที่ 1 รับจำนำเครื่องจักรไว้เพื่อเป็น  
ประกันการชำระหนี้ และลูกหนี้ได้ทำสัญญาจำนำเครื่องจักรให้ไว้แก่ผู้คัดค้านที่ 1  
ตามสัญญาจำนำเครื่องจักรลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 การจำนำไม่ระงับสิ้นไปตามที่  
ผู้ร้องกล่าวอ้าง เพราะโดยสภาพเครื่องจักรมีขนาดใหญ่ ขนย้ายลำบาก ทั้งลูกหนี้ต้อง  
อาศัยเครื่องจักรในการผลิตสินค้าซึ่งเป็นที่มาของรายได้ลูกหนี้เพื่อนำเงินมาชำระหนี้  
ให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 และเครื่องจักรยังไม่สามารถจดทะเบียนเครื่องจักรได้ทันทีลูกหนี้  
จึงมิได้จดทะเบียนจำนองเครื่องจักร แต่ได้ทำสัญญาจำนำเครื่องจักรไว้ก่อนโดย  
พฤติการณ์ลูกหนี้ได้ส่งมอบเครื่องจักรที่จำนำให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้ครอบครองแต่  
ด้วยสภาพของเครื่องจักรใหญ่ยากแก่การขนย้ายไปเก็บรักษา ผู้คัดค้านที่ 1 จึงมอบ  
เครื่องจักรที่จำนำให้นายชาญ อัสวโชค เป็นผู้เก็บรักษา โดยนายชาญทำสัญญารักษา  
ทรัพย์สินจำนำไว้ต่อผู้คัดค้านที่ 1 แม้นายชาญจะมีตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการลูก  
หนี้ แต่ก็กระทำในฐานะส่วนตัว ไม่ใช่กระทำในฐานะตัวแทนลูกหนี้และลูกหนี้  
ยินยอมให้นายชาญเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินจำนำ ผู้คัดค้านที่ 1 สามารถเข้าตรวจตรา  
และขนย้ายเครื่องจักรจำนำได้ตลอดเวลา สัญญาจำนำเครื่องจักรระหว่างผู้คัดค้านที่ 1  
กับลูกหนี้จึงมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายคำสั่งของผู้คัดค้านที่ 2 ที่ให้ผู้คัดค้านที่ 1  
ได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันตามสัญญาจำนำเครื่องจักรลงวันที่ 19  
กรกฎาคม 2538 จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านที่ 2 ยื่นคำคัดค้านว่า ตามสัญญาจำนำเครื่องจักรลงวันที่ 19  
กรกฎาคม 2538 และสัญญารักษาทรัพย์สินจำนำลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 ลูกหนี้

ในฐานะผู้จํานำได้ส่งมอบเครื่องจักรอันเป็นทรัพย์สินจํานำให้แก่ผู้รับจํานำโดยมีผู้รักษาทรัพย์สินจํานำคือนายชาญ อัสวโชค ซึ่งกระทำในฐานะส่วนตัว มิใช่กระทำในฐานะกรรมการหรือพนักงานลูกหนี้ และในสัญญาการรักษาทรัพย์สินจํานำไม่มีข้อความระบุว่าผู้รักษาทรัพย์สินจํานำ คือ บุคคลของลูกหนี้จึงเป็นการตกลงกันให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินจํานำไว้และไม่ใช่เรื่องผู้รับจํานำยอมให้ทรัพย์สินจํานำกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จํานำ เพราะตามสัญญาจํานำเครื่องจักรคู่สัญญาตกลงกันให้ผู้รักษาทรัพย์สินจํานำตามสัญญาการรักษาทรัพย์สินจํานำเป็นผู้รักษาเครื่องจักร ถึงแม้ผู้จํานำจะได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเครื่องจักรที่จํานำก็ไม่ถือว่าเครื่องจักรกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จํานำ แต่ถ้ายังอยู่ในครอบครองของผู้รักษาทรัพย์สินจํานำข้อตกลงตามสัญญาจํานำเครื่องจักรและสัญญาการรักษาทรัพย์สินจํานำดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ ผู้คัดค้านที่ 1 จึงเป็นเจ้าหนี้มีประกัน คำสั่งของผู้คัดค้านที่ 2 ที่อนุญาตให้ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันตามสัญญาจํานำเครื่องจักรลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ในวันนัดไต่สวนคำร้อง ศาลล้มละลายกลางเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดไต่สวนและนัดฟังคำสั่ง

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ผู้ร้องว่า ผู้คัดค้านที่ 2 มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันตามสัญญาจํานำเครื่องจักรลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 ชอบหรือไม่ เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 747 บัญญัติว่า "อันว่าจํานำนั้นคือสัญญา

ซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้จํานำ ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจํานำ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้" ดังนั้น การที่ลูกหนี้กับผู้คัดค้านที่ 1 ตกลงทำสัญญาจํานำเครื่องจักรลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 โดยมีเงื่อนไขระบุในข้อ 1 ว่าผู้จํานำตกลงจํานำเครื่องจักรตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาไว้แก่ผู้รับจํานำ และได้ส่งมอบเครื่องจักรดังกล่าวให้แก่ผู้รับจํานำหรือผู้รักษาทรัพย์สินจํานำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ทุกลักษณะซึ่งผู้จํานำเป็นหนี้ผู้รับจํานำ และข้อ 3. คู่สัญญาตกลงกันให้ผู้รักษาทรัพย์สินจํานำตามสัญญาผู้รักษาทรัพย์สินจํานำทำสัญญาเป็นผู้รักษาเครื่องจักรแทนผู้รับจํานำ ถ้าแม้ผู้จํานำจะได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเครื่องจักรที่จํานำ ก็ไม่ถือว่าเครื่องจักรกลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จํานำ แต่ถือว่ายังอยู่ในครอบครองของผู้รักษาทรัพย์สินจํานำ และตามสัญญาผู้รักษาทรัพย์สินจํานำลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 ระหว่างผู้คัดค้านที่ 1 ในฐานะผู้รับจํานำกับนายชาญอัศวโชค ผู้รักษาทรัพย์สินจํานำ ซึ่งระบุว่าได้กระทำในฐานะส่วนตัวเมื่อพิจารณาจากสัญญาทั้งสองฉบับแล้ว ถือได้ว่าลูกหนี้ได้ส่งมอบเครื่องจักรอันเป็นทรัพย์สินจํานำให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 โดยลูกหนี้และผู้คัดค้านที่ 1 ตกลงกันให้นายชาญเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินจํานำไว้ มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามอุทธรณ์ของผู้ร้องว่า ผู้คัดค้านที่ 1 ยอมให้เครื่องจักรอันเป็นทรัพย์สินจํานำกลับคืนไปสู่ครอบครองของลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้จํานำ จํานำจึงจะรับคืนไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 769(2) หรือไม่เห็นว่า เมื่อพิจารณาจากสัญญาจํานำเครื่องจักรมีถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษรในข้อ 3. ว่า คู่สัญญาจํานำตกลงกันให้ผู้รักษาทรัพย์สินจํานำเป็นผู้รักษาเครื่องจักร แม้ผู้จํานำจะได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในเครื่องจักรที่จํานำก็ไม่ถือว่าเครื่องจักรกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จํานำแต่ถือว่ายังอยู่ในครอบครองของผู้รักษาทรัพย์สินจํานำ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เครื่องจักรที่จํานำนั้นนายชาญเป็นผู้รักษาทรัพย์สินจํานำโดยลูกหนี้เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินจํานำในการประกอบธุรกิจของตนมาโดยตลอดโดยนายปกรณ์ สุวรรณวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้คัดค้านที่ 1 ให้การต่อ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านที่ 2 ว่า ทรัพย์สินจํานําเป็นเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้จํานําสั่งซื้อเข้ามาเพื่อผลิตสินค้าออกจำหน่ายการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าออกมาได้เร็วเท่าใดก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้จํานําซึ่งสามารถนำมาชำระคืนให้แก่ผู้รับจํานํา การจํานําเครื่องจักรจึงเป็นหนทางที่สะดวกรวดเร็วกว่าการทำนองแสดงให้เห็นถึงเจตนาของลูกหนี้ที่ต้องการที่จะใช้เครื่องจักรนำมาผลิตสินค้าเพื่อประโยชน์ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมีได้คำนึงถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่บัญญัติไว้เพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต การที่ลูกหนี้ทำสัญญาจํานําเครื่องจักรไว้ โดยมีถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษรระบุว่าแม้ผู้จํานําจะได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเครื่องจักรที่จํานําก็ไม่ถือว่าเครื่องจักรกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จํานํา ก็เป็นการเขียนสัญญาไว้เพื่อเลี่ยงกฎหมาย ซึ่งในการตีความการแสดงเจตนา นั้นให้ฟังถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 171 เมื่อเจตนาที่แท้จริงของลูกหนี้ต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรอันเป็นทรัพย์สินจํานํา การที่ผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งเป็นผู้รับจํานําเครื่องจักรยอมให้ลูกหนี้เข้าใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินจํานํา ย่อมเป็นการยอมให้ทรัพย์สินจํานํากลับคืนไปสู่ครอบครองของผู้จํานําตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 769(2) แล้วสิทธิจํานําของผู้คัดค้านที่ 1 จึงระงับสิ้นไปตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง โดยเห็นชอบตามที่ผู้คัดค้านที่ 2 อนุญาตให้ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันตามสัญญาจํานําเครื่องจักรลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538 นั้น "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับว่า ให้เพิกถอนคำสั่งผู้คัดค้านที่ 2 ในส่วนที่อนุญาตให้ผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้มีประกันตามสัญญาจํานําเครื่องจักรลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2538

(พีรพล จันทรสว่าง-พิชัย เตโชพิทยาภูล-วัฒนชัย โชติชูตระกูล)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |